

3001187-97.2013.8.26.0531

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE FERREIRA PIMENTA

Comarca: Santa Adélia

Foro: Foro de Santa Adélia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... aos crimes de associação para o tráfico (art. 35, LD) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), mantendo-se a pena de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, LD)(fls. 229/240).

O acórdão transitou em julgado aos 08 de setembro de 2015 (fls. 278).

Conforme informado à fl. 290, com relação à pena privativa de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Adélia

Foro de Santa Adélia

Vara Única

Praça Dr. Adhemar de Barros, nº 255, Santa Adélia-SP - cep 15950-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 3001187-97.2013.8.26.0531 - lauda
SENTENÇA

Processo Físico nº:

3001187-97.2013.8.26.0531

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 722/2013 - Delegacia de Polícia de Santa Adélia, 168/2013 - Delegacia de Polícia de Santa Adélia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FERREIRA PIMENTA

Vistos.

RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA foi condenado por infração aos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, tudo na forma do art. 69 do Código Penal às penas de 09 anos de reclusão e pagamento de 1200 dias-multa (fls. 139/151).

O E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação interposta em favor do condenado tão somente para afastar a condenação relativa aos crimes de associação para o tráfico (art. 35, LD) e corrupção de menores (art. 244-B, ECA), mantendo-se a pena de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, LD)(fls. 229/240).

O acórdão transitou em julgado aos 08 de setembro de 2015 (fls. 278).

Conforme informado à fl. 290, com relação à pena privativa de liberdade aplicada, foi declarada, em 09 de novembro de 2018, a extinção de punibilidade do apenado, em

virtude de seu integral cumprimento.

Ocorre que até a presente data não houve a execução da pena de multa, impondo-se, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Quanto à pena de multa, o art. 51 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, estabelece:

Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juízo da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.

Mesmo antes da alteração promovida pela mencionada lei, já previa o citado artigo (sob a redação conferida pela Lei nº 9.268/1996), que a multa seria “considerada dívida de valor, aplicando-se-lhe às normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”.

Assim, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tem-se um título executivo passível de execução na forma do art. 51 do Código Penal (e art. 164 e ss. da Lei de Execução Penal), sujeita, no entanto, às normas da Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80).

Observa-se que a intenção do legislador foi atribuir à execução da multa o tratamento da legislação tributária e, ao dispor pela incidência das causas interruptivas e suspensivas da prescrição previstas em referida legislação, conclui-se, por lógica, pela aplicação, à execução da pena de multa, do prazo prescricional previsto para as ações de cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (05 anos).

Assim, o prazo prescricional da pena de multa estipulado no art. 114 do Código Penal, assim como as causas suspensivas e interruptivas previstas nos arts. 116 e 117 do Código Penal, será aplicado à hipótese de prescrição da pretensão punitiva (antes do trânsito em julgado da sentença condenatória). Por outro lado, à prescrição da pretensão executória da pena de multa (depois do trânsito em julgado) deverá ser observado o prazo prescricional do art. 174 do Código Tributário Nacional e as causas interruptivas e suspensivas previstas na Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido: TJSP; Agravo de Execução Penal 0004170-43.2020.8.26.0154; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8ª RAJ; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021.

Superada esta questão, considerando que a pena de multa apenas se torna exigível (e passível de execução) com o trânsito em julgado para ambas as partes, será este o termo inicial para contagem do prazo prescricional (e não o trânsito em julgado para o Ministério Público – art. 112, I, CP).

Fato é que ao impedir a execução da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, fica obstada a fluência de qualquer prazo prescricional relacionada à pretensão executória estatal antes deste momento, pois seria ilógico que a prescrição atingisse a ação de quem está impedido de agir.

No caso em apreço, o trânsito em julgado para as partes ocorreu em 08 de setembro de 2015 (fl. 278) e, até o presente momento, não houve a execução da pena de multa, transcorrendo-se prazo em muito superior a 05 (cinco) anos (art. 147, CTN).

Diante do exposto, DECLARO a extinção da punibilidade do apenado RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, com relação à pena de multa a ele aplicada, pela prescrição da pretensão executória, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Feitas as anotações e comunicações pertinentes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Intime-se o condenado e ciência ao Ministério Público.

Santa Adélia, 14 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA